“4.9”狮山车辆伤害事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2016-06-24 15:19:00

分享至：

2016年4月9日12时50分左右,位于佛山市南海区狮山镇官窑社区新东村官华路侧的一在建工地内发生一起混凝土泵送车辆伤害事故，导致一人死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“4.9”狮山车辆伤害事故调查组，由区安监局、监察局、市公安南海分局、总工会、人社局、国土城建和水务局（住建）、狮山镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、**事故概述**

（一）事故名称：“4.9” 狮山车辆伤害事故。

（二）事故发生时间：2016年4月9日12时50分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇官窑社区新东村官华路侧在建工地。

（四）事故发生单位（个人）：张炳辉、林厚荣、陆兆波、杜满元。

（五）事故类别：一般生产安全事故。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）事故直接财产损失：事故直接财产损失约89万元。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

张炳辉，男，汉族，1968年11月6日出生；住址：广东省佛山市南海区狮山镇；公民身份号码：440622****。为事发混凝土泵送车的车主。

杜满元，男，汉族，1956年4月16日出生；住址：广东省佛山市南海区里水镇；公民身份号码：440682****。为事发工地的施工方。

林厚荣，男，汉族，1956年11月8日出生；住址：广东省佛山市禅城区；现住址：禅城区；公民身份号码：440601****。陆兆波，男，汉族，1972年9月18日出生；住址：广东省佛山市禅城区；公民身份号码：440602****。林厚荣、陆兆波为事发工地的土地承租方。

佛山市南海区狮山镇官窑村新东股份经济合作社（以下简称新东经济社）；地址：南海区狮山镇官窑村新东村民小组；社长：彭荣芬。新东经济社为事发工地的土地出租方。

（二）死伤者基本情况：

死者陆恩均，男，汉族，1970年6月30日出生；住址：贵州省息烽县养龙司乡；公民身份号码：522523****。死者陆恩均为杜满元雇请的混凝土浇筑工人。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2016年4月9日12时50分左右，位于佛山市南海区狮山镇官窑社区新东村官华路侧的一在建工地发生一起车辆伤害事故，一辆混凝土泵车在浇筑二层楼板混凝土时，泵车转盘底座部分螺栓松动螺帽受力后脱帽，泵车臂管前端坠落击中正在二层楼面上进行混凝土浇筑工作的工人陆恩均头部，经送官窑医院抢救于2016年4月9日下午15时30分抢救无效死亡。

（二）事故救援过程：接报后，狮山安监分局、狮山派出所等部门派员立即赶赴现场对事故进行救援和善后处理工作。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，狮山镇政府多次组织相关责任方，协调死者家属的善后赔偿事宜，经多次协调、沟通，死者家属和泵车方张炳辉及施工方杜满元签订了《调解协议书》，双方就死亡赔偿金、安葬费、抚恤金等事宜已协商赔偿完毕。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下事实：

1.经查实，事发施工工地地块是新东经济社于2007年8月28日出租给林厚荣和陆兆波，租赁期限为叁拾年零捌个月，自2007年11月1日起至2038年6月30日止。以上事实有对新东经济

社社长彭荣芬、土地承租方陆兆波、工地的现场监管人员杜日荣等所做的询问笔录及《土地租赁合同书》（合同编号：〔2007〕〔新东〕合字第〔3〕号；合同鉴证编号：〔2007〕〔官农〕鉴字第〔48〕号）、《土地租赁合同书》（合同编号：〔2007〕〔新东〕合字第〔4〕号；合同鉴证编号：〔2007〕〔官农〕鉴字第〔49〕号）复印件予以证实。

2.经查实，新东经济社掌握事发工地的违建情况，并曾于2016年1月20日拒绝签收南海区狮山镇国土城建和水务局对其开具的《责令停止建设通知书》。以上事实有南海区狮山镇国土城建和水务局对杜日荣、彭荣芬、梁树荣所做的询问笔录和《责令停止建设通知书》复印件予以证实。

3．经查实，土地承租方林厚荣、陆兆波雇请杜日荣负责事发工地现场监管，杜日荣负责协调处理事发工地日常事务，并代表土地承租方林厚荣、陆兆波与施工方杜满元签订《钢结构承造工程合同书》并口头达成混凝土工程承造协议，杜满元无施工资质，事发时工地现场监管人员杜日荣、施工方负责人杜满元、泵车车主张炳辉均未在施工现场监管。以上事实有对土地承租方陆兆波、工地现场监管人员杜日荣、施工方杜满元等所做的询问笔录及《钢结构承造工程合同书》复印件予以证实。

4.经查实，施工方杜满元在建力混凝土搅拌站购买混凝土，建力混凝土搅拌站推荐张炳辉泵车队给杜满元提供混凝土泵送，经杜满元与张炳辉口头协商以一个台班1200元的价格达成泵车租赁协议。以上事实有对施工方杜满元、施工方工地现场管理人员许炎龙、泵车车主张炳辉等所做的询问笔录予以证实。

5.经查实，2016年4月9日，泵车驾驶员谢鲜格及泵车泵送操作员李国泰按张炳辉要求到事发工地进行混凝土泵送工作，李国泰循例在泵车作业前对泵车重要部位作检查，未发现异样后于上午八点半开始混凝土泵送作业。中午十二时五十分左右事发时李国泰与杜满元临时雇请的混凝土浇筑工粟永贵、赵三、陆恩均四人位于在建建筑二层泵送区，李国泰遥控泵车臂架工作时，臂架转盘底座螺栓的螺帽突然飞脱，臂架倾倒臂管前端坠落击中陆恩均头部致其受伤昏迷，经送官窑医院抢救无效死亡。以上事实有对泵车车主张炳辉、泵车司机谢鲜格、泵车泵送操作员李国泰、施工方工地现场管理人员许炎龙、死者工友粟永贵等所做的询问笔录予以证实。

6.经查实，由于事发泵车在非正常状态下运行，设备带“病”作业，导致臂架转盘底座螺栓的螺帽突然飞脱，臂架倾倒臂管前端坠落击中陆恩均。以上事实有《“4.9”狮山镇官窑新东村委机械伤害技术分析报告书》予以证实。

7.经查实，陆恩均的死亡与2016年4月9日其于事发工地受到的泵车臂管打击有直接因果关系。以上事实有南海经济开发区人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》复印件予以证实。

8.事故现场相片共六组十二张，证明事故现场情况。

(二)事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

泵车车主张炳辉安全意识淡薄，在未检查清楚事发泵车是否安全的情况下，安排事发泵车带“病”作业，致使陆恩均被泵车臂架转盘底座螺栓的螺帽突然飞脱后倾倒的臂架臂管前端坠落击中，导致本起事故发生，是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

施工方杜满元未取得相应的施工工程资质从事施工作业，对生产作业现场安全缺乏有效监管，对现场的安全隐患问题未能及时消除，是本起事故发生的间接原因之一；

林厚荣、陆兆波在未获政府有关部门批准建设的情况下，擅自将工程发包给无建筑资质的杜满元，私自进行违法搭建、抢建并对施工现场缺乏有效监管，是本起事故发生的间接原因之二；

新东经济社对出租给林厚荣、陆兆波的地块的用途未尽到监管职责，是本起事故发生的间接原因之三。

（三）事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

泵车车主张炳辉安全生产意识淡薄，在未检查清楚事发泵车是否安全的情况下，安排事发泵车带“病”作业，致使陆恩均被泵车臂架转盘底座螺栓的螺帽突然飞脱后倾倒的臂架臂管前端坠落击中，导致本起事故发生，是本起事故发生的直接原因，对事故的发生负有主要责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

施工方杜满元未取得相应的施工工程资质从事施工作业，对生产作业现场安全缺乏有效监管，对现场的安全隐患问题未能及时消除，是本起事故发生的间接原因之一，对事故的发生负有一定责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

林厚荣、陆兆波在未获政府有关部门批准建设的情况下，擅自将工程发包给无建筑资质的杜满元，私自进行违法搭建、抢建并对施工现场缺乏有效监管，是本起事故发生的间接原因之一，对事故的发生负有一定责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

新东经济社对出租给林厚荣、陆兆波的地块的使用未尽到监管职责，是本起事故发生的间接原因之一，对事故的发生负有一定责任。建议由区安全生产监督管理局依法调查处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，安全生产意识薄弱，对泵车等建设机械设备作业的危险性认识不足，安全防范意识淡薄，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，加强对建筑工程的安全管理，及时消除生产安全事故隐患。对从业人员加强安全生产教育和培训，提高安全防范意识。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，要加强对安全生产的监管，坚决查处不具备安全生产条件的违法作业行为，及时发现并对出现的安全隐患进行整改，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“4.9” 狮山车辆伤害事故调查组

2016年6月18日

文章关键词：